

1500203-91.2020.8.26.0128

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Helen Komatsu

Comarca: Cardoso

Foro: Foro de Cardoso

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... dos meios policiais por furtos, roubos e tráfico na cidade, deixou o veículo na via pública. O local não era dotado de câmeras e Antônio informou que o réu foi quem deixou a motocicleta no local

A testemunha João Aparecido Azevedo de Sena, policial militar, afirmou que foi informado por populares de que havia uma motocicleta em Américo de Campos, tendo para lá se dirigido. No local, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cardoso

Foro de Cardoso

Vara Única

Rua Urias de Paula e Silva, 1351, Cardoso-SP - cep 15570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500203-91.2020.8.26.0128 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500203-91.2020.8.26.0128

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de

Ocorrência, Portaria - 2126435/2020 - DEL.POL.PONTES GESTAL, 7416395 -

DEL.POL.PONTES GESTAL, 901/20/711 - DEL.POL.PONTES GESTAL, 903/20/711 -

DEL.POL.PONTES GESTAL, 2126435 - DEL.POL.PONTES GESTAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR DA SILVA TELES

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Helen Komatsu

Vistos.

JOAO VITOR DA SILVA TELES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, no dia 18 de maio de 2020, por volta das 16h, na Rua Maria Rosa de Souza, nº 552, na cidade de Pontes Gestal e comarca de Cardoso/SP, subtraiu, para si, uma motocicleta marca Honda, modelo NXR/150 Bros ES, cor preta, ano 2012, placa EWW-7516

(Votuporanga/SP), avaliada em R\$6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais), conforme auto de avaliação a fls. 12, pertencente à vítima J. da S. N..

A denúncia foi recebida em 27 de janeiro de 2022, conforme decisão de fls. 141/142. O acusado foi citado e intimado a apresentar resposta escrita (fls. 181), a qual se

encontra às fls. 183/186.

O Ministério Público ofertou o benefício do acordo de não persecução penal (fls. 194/195). No entanto o réu não foi mais localizado, motivo pelo qual o Parquet pugnou pelo prosseguimento do feito com designação de audiência de instrução (fls. 221).

Não havendo pressuposto para a absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido, sendo designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 223/224). Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes. O réu deixou de ser interrogado, pois não manteve seu endereço atualizado nos autos, de modo a impossibilitar a sua intimação para participação da audiência (fls. 271).

Nada foi requerido na fase do art. 402 do CPP.

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa manifestou-se pela sua absolvição nos termos do art. 386, V e VII do CPP por falta de autoria quanto à infração penal.

É o relatório.

DECIDO.

De início, decreto a revelia do réu JOÃO VITOR, eis que, apesar de devidamente citado, não manteve endereço atualizado nos autos (fls. 214, 251 e 271). Anote-se. As provas amealhadas nos autos, ao longo da dilação probatória, autorizam a procedência do pedido.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 04/05), do auto de avaliação indireta (fls. 12), do auto de exibição e apreensão (fls. 46/47) e do auto de entrega (fls. 48/49).

A autoria é certa.

Em sede policial, o acusado negou que tivesse subtraído a motocicleta. Contou que, na data dos fatos, no período da tarde, estava na cidade de Pontes Gestal, quando, em dado momento, um indivíduo lhe ofertou a motocicleta de propriedade da vítima (Honda Bros 150, cor preta) pela quantia de R\$ 150,00, pois se tratava de produto de furto. Afirma que realizou a compra, pois tinha interesse em revender o bem "para ganhar uns trocos". Prosseguiu dizendo que foi com a motocicleta até a cidade de Américo de Campos, local em que morava, sendo certo que deixou a motocicleta na casa do seu vizinho Antonio Marcos, pois não queria que referido bem permanecesse em sua casa, por se tratar de produto de furto. Não disse ao seu vizinho que se tratava de moto furtada. Contou que deixou a motocicleta na frente da casa de Antonio Marcos, para que este posteriormente a guardasse. Ficou sabendo, posteriormente, que a polícia teria comparecido naquele local e apreendido a res (fls. 59). Em juízo, o acusado deixou de ser interrogado, eis que mudou de endereço no curso do processo sem informar nos autos, o que ensejou a decretação de sua revelia nesta oportunidade.

A negativa do acusado, contudo, não prospera.

Com efeito, a vítima J. da S. N. disse que estacionou sua motocicleta defronte sua residência. Contudo, quando retornou, o veículo não mais se encontrava no local. Registrou um boletim de ocorrência sobre o furto e após tomou conhecimento da localização desta em Américo de Campos. Tem conhecimento de que um dos furtadores estava dentro do camburão. Não conhecia o acusado.

A testemunha Leandro Domingos de Lima, policial militar, declarou que recebeu uma ligação via 190 dando conta de que a motocicleta furtada em Pontes Gestal estaria no endereço de Américo de Campos. Avistou a motocicleta estacionada e fez contato com o proprietário da casa, que informou que o veículo havia sido lá deixado por João Vítor Teles. Como sabe que este é conhecido dos meios policiais por furtos, roubos e tráfico na cidade, deixou o veículo na via pública. O local não era dotado de câmeras e Antônio informou que o réu foi quem deixou a motocicleta no local.

A testemunha João Aparecido Azevedo de Sena, policial militar, afirmou que foi informado por populares de que havia uma motocicleta em Américo de Campos, tendo para lá se dirigido. No local, o veículo estava estacionado defronte à residência de Antônio, que disse que a motocicleta havia sido deixada ali pelo réu, conhecido dos meios policiais e possível autor do furto, que ocorreu em Pontes Gestal.

Dessa forma, após regular instrução probatória, verifica-se que restou perfeitamente demonstrada a prática do delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

De início, imprescindível salientar que o depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas são dotados de credibilidade, observando-se que não restou demonstrado que aquelas pretendiam imputar falsamente o fato ao réu por motivos escusos. Ademais, os elementos de prova dão conta que o acusado, poucas horas após a subtração da motocicleta, estava em posse da res, tentando ocultá-la na cidade de Américo de Campos/SP, tornando incontestável, assim, que o réu praticou o delito que lhe foi imputado.

Não socorre ao réu a alegação prestada em solo policial no sentido de que apenas teria praticado o delito de receptação, eis que tal versão não foi comprovada por qualquer meio de prova.

Assim, fixada a responsabilidade do acusado, passo à dosimetria da pena.

Atendendo às circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 ano de reclusão, e multa de 10 diárias.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, mas a pena não pode ser diminuída, eis que estabelecida em seu patamar mínimo.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual torno definitiva a reprimenda.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária de um salário mínimo a entidade a ser designada pelo juízo das execuções criminais.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal a fim de CONDENAR o acusado JOAO VITOR DA SILVA TELES ao cumprimento de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em seu patamar mínimo unitário, como incurso nas penas do 155, caput, do Código Penal. Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária de um salário mínimo a entidade a ser designada pelo juízo das execuções criminais.

Após o trânsito em julgado desta, expeça-se guia de recolhimento e certidão de honorários em favor do advogado nomeado, nos termos do convênio OAB/DPE.

Tendo em vista que o acusado é beneficiário da justiça gratuita, ora concedida, fica dispensado do pagamento das custas processuais.

Intime-se o réu por edital acerca da presente.

P.I.C.

Cardoso, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA